



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0073578-84.2016.8.26.0050** **PD – 1713/2016**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **LUCAS AGNALDO MOREIRA**

TERMO DE AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E
JULGAMENTO

Aos, **6 de junho de 2017**, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do **FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES**, na sala de audiências da **25ª VARA CRIMINAL**, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. **Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira**, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido a Digníssima Promotora de Justiça, Dra. **Miriam Fuga Borges** e o Defensor Público, Dr. **Leonardo Biagioni de Lima**. Ausente o acusado Lucas Agnaldo Pereira. **O MM Juiz**, instalou a audiência declarando a **revelia** do réu, o qual devidamente citado (fls. 108) e ciente da presente audiência (fls. 131), não compareceu e não justificou sua ausência do juízo. **O MM. Juiz de Direito fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo.** Assim, foi ouvida a testemunha do juízo, policial militar, Eliane Patrícia da Silva Costa. **Pelo Ministério Público, em concordância com a Defensoria Pública, foi dito que desistia da oitiva da testemunha de acusação, policial militar, Francisco Luiz de Moraes Pereira, o que foi homologado pelo juízo.** O interrogatório do réu ficou prejudicado em razão de sua revelia. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. **Dada a palavra a Dra. Promotora de Justiça, assim se manifestou:** Meritíssimo Juiz, o réu foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/06 pelos motivos e nas circunstâncias descritas na denúncia. O réu foi pessoalmente citado, ofertou defesa escrita, sobrevivendo o recebimento da inicial. Durante a instrução, procedeu-se à oitiva de uma testemunha comum e uma do juízo. Embora o réu tenha sido regularmente intimado para a audiência, não compareceu, sendo declarado revel. É o relato do essencial. A presente ação penal merece procedência. A materialidade está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 12, indicando que em poder do réu logrou-se apreender 50 pinos de cocaína e 10 porções de maconha cuja natureza foi atestada pelo auto de fls. 14/15 e laudo de fls. 106/107. A autoria também é certa. O réu manteve-se em silêncio na fase policial. Os Policiais Militares Robson e Francisco asseveraram, na fase policial, que diligenciavam no local dos fatos, conhecido


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

como ponto de venda de drogas, quando notaram que o denunciado, ao vê-los, demonstrou apreensão, quando então dispensou uma bolsinha no chão e correu, mas foi sem sucesso, sendo abordado. No interior da bolsinha localizaram 50 pinos de cocaína e 10 porções de maconha. Os relatos supra foram confirmados pelo BOPM e depoimento do Policial Robson em juízo, quando voltou a alegar que patrulhava pelo local dos fatos com seu parceiro quando notaram que o réu e um terceiro ao vê-los, correram. O réu levava uma pochete nas mãos, a qual dispensou no chão durante a fuga, mas foi abordado. Na pochete encontravam-se as drogas. O réu caminhava na direção de um ponto de tráfico que havia no local. O Policial Francisco apenas não foi ouvido em juízo em razão de ter sofrido um acidente, sem previsão de alta, o que foi confirmado pela Policial Feminina ouvida em audiência, que acrescentou ter se dirigido ao local da ocorrência depois da abordagem e na sequência se dirigido à residência do réu. Embora a Policial Eliane não tenha presenciado os fatos, confirmou a regularidade e lisura da ação dos companheiros de farda. Saliento que a prova oral produzida na fase policial e em juízo, contém relatos coerentes e harmoniosos, indicativo de que as testemunhas se resumiram a reproduzir o que efetivamente captaram através dos sentidos. Note-se que não há impedimento legal a que policiais atuem como testemunhas, devendo seus relatos submeterem-se aos mesmos critérios de convencimento como os de qualquer outra pessoa. E no caso dos autos, não consta nenhuma informação de que tivessem agido de forma tendenciosa, visando prejudicar o réu, mesmo porque, sequer os conheciam. Vale ainda observar que a quantidade de drogas apreendida é expressiva, não se mostrando crível que viessem a forjar a apreensão de tal elevada e cara quantidade de drogas apenas para prejudicar desconhecidos. Tais relatos, aliados à efetiva apreensão de drogas afastam dúvidas quanto à autoria. De rigor, por conseguinte, a condenação do agente, nos moldes descritos na denúncia. Ante o exposto, requeiro a procedência da ação nos moldes da denúncia. **Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou:** MM Juiz, LUCAS AGNALDO MOREIRA, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafe, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, nesta cidade e comarca, em data e local trazidos na denúncia, trazia consigo, com intuito de tráfico ilícito, as substâncias ilícitas também narradas na exordial. O acusado foi notificado, tendo sido apresentada defesa prévia e a denúncia foi recebida. Durante a instrução probatória, foram inquiridas as testemunhas e, após, interrogado o réu. Finda a instrução, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia. A testemunha Robson Dias de Queiroz, policial militar, em juízo, relatou que, estavam em patrulhamento, quando avistaram 2 indivíduos. Na ocasião, abordou uma das pessoas. Após, o acusado correu. O parceiro foi em busca do acusado e o teria prendido. Não viu o acusado dispensar drogas. Não localizou dinheiro com o acusado. Na rua debaixo do local é ponto de tráfico, mas não o local onde foram abordados. Apesar de ter abordado a pessoa que estava no local, não o qualificou, sequer no B.O. PM. O acusado negou a posse das drogas. Quando os viu, eles apenas conversavam e andavam. A testemunha Eliane Patrícia da Silva Costa narrou que, quando chegou, o acusado já estava detido. Havia uma pochete apreendida também. O acusado morava há cerca de 3 ruas do local onde foi detido. Não viu a prisão. A pochete não estava mais com o acusado. Não se recorda se havia dinheiro. Não se recorda ao certo quais eram as substâncias que foram apreendidas. De tudo quanto se produziu, verifica-se não haver prova hábil para


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

condenação do acusado. Nenhum dos policiais ouvidos viu a prisão. A testemunha Robson foi categórica em afirmar que não viu o acusado em poder das drogas, tampouco as dispensando. Relatou, ademais, que pelo que sabe não encontraram dinheiro com o acusado. A testemunha Eliane fora chamada no local após a prisão, de modo que nada viu sobre os fatos. Não sabe onde estaria a suposta pochete com drogas, haja vista que já estava apreendida quando chegou ao local. Destaca-se que as testemunhas foram uníssonas em afirmar que o local da prisão não é ponto de venda de drogas. O acusado restou revel, de modo que não pode dar sua versão sobre os fatos. A testemunha Eliane informou que o acusado morava nas redondezas, sendo, portanto, normal que passasse pelo local e utilizasse a via pública para se locomover. O acusado apenas conversava com mais uma pessoa, quando foi visto pelos policiais. Informalmente, disse aos policiais que a droga não lhe pertencia. Por fim, estranha-se o fato de que teriam abordado a pessoa que conversava com o acusado e essa sequer fora arrolada como testemunha, tampouco qualificada no B.O. PM conforme relato da testemunha. Ora, qual policial não colheria os dados da pessoa que fora vista conversando com o acusado, se este estivesse em poder de entorpecentes? Por tudo isso, requer-se a absolvição do acusado, não havendo provas concretas de autoria. Subsidiariamente, requer-se a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que a quantidade de droga era pequena, não foi visto em contato com nenhuma pessoa, bem como não havia dinheiro em seu poder. Não estava em local conhecido como ponto de venda de drogas. Assim, caso, de fato, as drogas fossem dele, poderiam ser, muito bem, para uso. Subsidiariamente, requer-se a pena base seja fixada no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos artigos 59 e 42 da Lei nº 11.343/06. Requer-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 em seu grau máximo, tendo em vista que o acusado é primário, tem bons antecedentes, e que não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. Requer seja fixado o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c” do Código Penal, eis que presentes todos os seus requisitos. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal e na Resolução nº 5/12 do Senado Federal. **Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença:** Vistos etc. **LUCAS AGNALDO MOREIRA**, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei Federal nº 11.343/06. Segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 31 de agosto de 2016, por volta das 21 horas e 40 minutos, na Rua Luis Pinheiro, 10, Bairro de Pirituba, nesta Cidade de São Paulo, o acusado trazia consigo e guardava, para fins de comércio ilícito de entorpecentes, 50 porções de “Cocaína”, em pó, com peso líquido de 21,5g e 10 porções de “Maconha”, com peso líquido total de 15,1g, prontas para a venda no varejo, oportunidade em que foi observado por policiais militares que passavam pelo local e que desconfiaram dele. O acusado tentou fugir e se desfazer da pequena bolsa que portava os entorpecentes prontos para a venda, mas foi alcançado e preso. A prisão preventiva foi decretada. O réu foi intimado para a apresentação da sua defesa preliminar, a qual foi realizada. A denúncia foi recebida no dia 15 de dezembro de 2016 (fls. 91 e 92). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas. O réu não foi interrogado porque se tornou revel. O laudo definitivo foi apresentado nos autos (fls.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

105/107). Em sede de debates, a acusação pediu a condenação e a defesa pediu a absolvição pela insuficiência do conjunto probatório, além de todos os benefícios legais. **Apresentado o relatório, Decido. I.** Não há nulidades e houve amplo contraditório. **II.** Não é possível a suspensão condicional do feito, uma vez que a pena mínima prevista no presente caso, em sendo procedente a ação penal, enseja uma reprimenda superior ao limite previsto no artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95. **III.** O réu não demonstra indícios de comprometimento da sua imputabilidade penal, motivo pelo qual não é necessária a instauração de incidente de dependência toxicológica. **IV.** Inicialmente, independentemente do alegado pelas partes, em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas nas declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e ideológica, bem como distanciada da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado; **V.** As substâncias apreendidas foram submetidas a exames químicos e toxicológicos (fls. 105/107), oportunidade em que os Srs. Peritos constataram que elas eram “Cocaína” (BENZOILMETTILECGONINA), na sua forma em pó, bem como “Maconha” (cannabis sativa L). A “cocaína” é um produto extraído das folhas da planta coca (“erythroxylum coca”), nativa dos Andes. Sob a forma de pó (o sal “cloridrato de cocaína”), após a sua industrialização, permite a adulteração, quando misturado a outras substâncias de aspecto semelhante (talco, pó de giz, açúcares, bicarbonato de potássio, polvilho e etc.). Observo que tais misturas, independentemente do perigo da substância em si, são perigosas, uma vez que aumentam os riscos de infecções e de superdosagem de “Cocaína”. O sal “cloridrato de cocaína” pode ser cheirado, esfregado e absorvido via mucosa ou diluído em água para ingestão endovenosa. Seja qual for a maneira de consumo, o certo é que esta espécie de entorpecente tornou-se, perigosamente, comum na nossa sociedade, expondo os jovens de todas as classes sociais e idades aos seus males. Infelizmente, a “cocaína” não é um mal distante e está a um passo de todos os fracos que buscam a sensação falsa de brilho e de destaque. Inclusive, muitos estudiosos, têm apontado a “Cocaína” e o “Crack” (derivado da pasta básica da coca, no Brasil obtido após o adicionamento de bicarbonatos e calor ao sal cloridrato de cocaína), como alguns dos fatores responsáveis pelo aumento da violência nas sociedades modernas, uma vez que os viciados atacam, com extrema agressividade e de forma indiscriminada, para conseguirem valores para a compra do entorpecente. Também, a ingestão endovenosa da “Cocaína” é um dos principais veículos para a disseminação da Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida (AIDS), pois além das agulhas e das seringas serem


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

compartilhadas por grupos de viciados, é um costume comum a mistura de sangue, dentro da seringa hipodérmica, com a “cocaína” previamente diluída em água destilada, para se evitar os efeitos colaterais da ingestão de água destilada nas veias e artérias. Também verificaram que parte das porções eram de “Maconha” (“cannabis sativa L”), bem como que estava presente o princípio ativo responsável pelos seus efeitos entorpecentes (THETRAHIDROCANABINOL). Neste ponto é oportuno recordar que a “Maconha” é um entorpecente que leva o usuário a introspecção, deixando-o apático e sem a vontade de manter uma vida econômica e socialmente ativa. Infelizmente, por força da ignorância, criou-se uma associação perigosa entre o uso da “Maconha” e a ideia da manutenção de uma vida livre e ligada à natureza. Ao contrário do que muitos defendem, a “Maconha” e em especial o princípio ativo THETRAHIDROCANABINOL, são substâncias que reagem ativamente no interior do organismo humano, causando alterações e males que demoram, em relação às outras substâncias entorpecentes, apenas um pouco mais de tempo para se manifestarem. Inclusive, comparar a “Maconha” com o fumo comum, é um exercício de “estupidez”, pois em que pese o fato de que ambas as substâncias façam mal para o ser humano, a realidade é que a “Maconha” produz alterações expressivas de comportamento, o que não ocorre com o cigarro, derivando disso o seu perigo para a sociedade. Segundo um extrato da “Nova Enciclopédia Barsa”, publicada pela Encyclopaedia Britannica do Brasil Publicações Ltda., “a maconha foi mencionada num livro de botânica chinês do ano 2.700 a.C., a maconha foi utilizada durante muito tempo como anestésico ou analgésico. Modernamente tornou-se uma das drogas de uso mais generalizado, em virtude do baixo preço e da relativa facilidade de obtenção. Maconha é o nome vulgar do cânhamo (cannabis sativa L) quando usado para dele se extrair a droga de mesmo nome, preparada por secagem e trituração de suas folhas e flores. Consome-se geralmente por aspiração da fumaça proveniente da combustão da erva em cachimbos ou cigarros, mas também pode ser mascada ou adicionada a alimentos e bebidas. Todas as partes da planta, seja ela feminina ou masculina, contêm o princípio ativo, o tetraidrocanabinol (THC). Da resina das flores da planta feminina, onde há maior concentração de THC, se extrai o haxixe, droga mais potente. A planta cresce em qualquer parte do mundo, exceto nos lugares muito frios. Os efeitos da maconha variam conforme a experiência do usuário, a quantidade e o ambiente em que é consumida, além da potência da droga. Quando fumada, os efeitos fisiológicos se manifestam em minutos e incluem tontura, distúrbios de coordenação e de movimento, sensação de peso nos braços e pernas, secura na boca e na garganta, vermelhidão e irritação nos olhos, aumento da frequência cardíaca, sensação de apetite voraz, entre outros. A maconha não leva à dependência física e a suspensão de seu uso não provoca sintomas. Em certos tipos de usuários, porém, pode causar dependência psicológica. Muito variáveis, os efeitos psicológicos tendem a predominar. O usuário pode experimentar leve euforia, bem como alterações da percepção com distorções de espaço, tempo, distância e do senso de organização do próprio corpo. Os processos mentais também podem ficar desorganizados, com distúrbios de memória e frequentes desvios de atenção que afetam o fluxo ordenado de ideias.” Demonstrado que as substâncias apreendidas eram “Cocaína” e “Maconha”, a materialidade do crime está provada. **VI.** A ação é improcedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, não se constatou a certeza de que o acusado estava na posse dos entorpecentes em questão. O acusado


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
25ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAHÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

permaneceu em silêncio na fase policial e, em Juízo, tornou-se revel e não foi interrogado. O policial militar de nome Robson Dias de Queiroz, ao ser ouvido sob a égide do contraditório, declarou que ele e os seus colegas presenciaram o acusado e um outro indivíduo andando pela via pública e desconfiaram das atitudes deles. Diante da presença policial, o acusado e o outro suspeito correram. O policial de nome Robson deteve o outro indivíduo e nada apreendeu de interesse penal com ele. O policial de nome Francisco teria perseguido o réu e conseguido detê-lo quando tentava se desfazer de uma pequena bolsa com os entorpecente. Porém, o policial Robson não presenciou a detenção e o encontro das drogas e o policial de nome Francisco está passando por tratamento após acidente de trabalho e não pode ser ouvido. Após as perguntas do Ministério Público, o policial de nome Robson disse ter visto o réu com a pequena bolsa nas mãos, uma pouco antes de correr. A policial de nome Eliane, ouvida como testemunha do Juízo, não presenciou a apreensão das drogas e apenas viu os entorpecentes e o réu depois da prisão. Portanto, em que pesem os respeitáveis argumentos da ilustre defesa, o conjunto probatório não é seguro para impor a condenação do acusado. Anoto que o policial de nome Robson não apresentou um depoimento seguro para determinar a condenação e, no mais, nada mais existe de concreto contra o réu. Importante consignar que é de difícil aceitação que o réu andasse com a pequena bolsa com drogas na mão, ao contrário de trazê-la escondida. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE, a ação penal para absolver LUCAS AGNALDO MOREIRA, RG/SP nº 50.191.857, filho de Elisangela Aparecida Moreira, com base no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, com relação à imputação prevista no artigo 33, "caput", da Lei Federal nº 11.343/06. Não são devidas custas processuais. Após o trânsito em julgado, archive-se com as cautelas Decreto o perdimento e autorizo a destruição das drogas e de todos os objetos apreendidos, uma vez que relacionados com o tráfico ilícito de drogas. Publicada em audiência, os presentes saem intimados. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital

Dra. Promotora:

Dr. Defensor:

Réu: Revel